

1501964-67.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283141/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20871020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3207/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2283141 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501964-67.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501964-67.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2283141/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 20871020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3207/21/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2283141 - 01º D.P. SOROCABA,

3207/21/607 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDEILDO GONÇALVES SANTIAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília de Carvalho Contrera Massaglia

Vistos.

VANDEILDO GONÇALVES SANTIAGO, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de outubro de 2021, por volta das 23h30min, na Rua Major Artur da Cunha Soares, próximo ao numeral 50, Vila Melges, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo e transportava, 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína (peso líquido 15,37g), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08 e laudo de constatação provisório de fls. 30/31, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que guardas municipais transitavam pelo local dos fatos quando o denunciado, ao visualizar a viatura, saiu em fuga e dispensou um objeto no chão. Foi detido e em revista pessoal nada de ilícito foi identificado, porém o objeto dispensado correspondia a uma sacola com as cinquenta e sete porções de cocaína, tendo, em inquirição informal, o réu afirmado que receberia o valor de R\$400,00 de pessoa de alcunha "Neguinho" (fls. 54/55).

Foi juntado o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 77/79).

Notificado (fl. 82), o réu apresentou defesa prévia pela Defensoria Pública, aduzindo, em suma, que os indícios colhidos na fase policial são insuficientes ao recebimento da denúncia, pois se resume a depoimentos dos guardas municipais (fl. 103).

A denúncia foi recebida em 31/01/2022 e foi designada audiência de instrução (fls. 118/119).

O réu foi citado e intimado pessoalmente (fl. 135).

Foi juntada certidão de antecedentes criminais (fls. 137/138).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, tendo sido decretada a revelia do réu, que deixou de comparecer ao ato. Em seguida, encerrou-se a instrução e as partes apresentaram alegações finais no próprio termo, tendo o Ministério Público pleiteado a condenação e a defesa postulado pela absolvição (fls. 140/142).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva e autoria encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudos periciais de fls. 30/31 e 77/79, bem como pela oitiva dos agentes públicos colhida em audiência.

As testemunhas de acusação, Giuseppe Alexandro Bona e Wagner Roberto de Souza, ambos guardas municipais, ouvidas em Juízo, informaram que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Melges, quando perceberam uma pessoa que, ao visualizar a viatura, correu e dispensou um "saquinho" no chão. Dentro do "saquinho", encontraram cinquenta e sete microtubos contendo "cocaína". O réu, identificado, teria afirmado que receberia R\$400,00 de pessoa de vulgo "Neguinho" e o restante da droga seria dele.

O réu, por sua vez, não apresentou em nenhuma oportunidade sua versão dos fatos, preferindo o silêncio em sede policial e deixando de comparecer à audiência de instrução, embora intimado pessoalmente.

Tampouco apresentou testemunhas de defesa ou quaisquer provas que pudessem infirmar a tese de acusação e contundente oitiva dos Guardas Municipais que presenciaram a prática delituosa.

Não há que se falar em desconsideração do depoimento dos Guardas Municipais para condenação do réu, pois são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo qualquer discrepância ou alterações da descrição fática antes ofertada perante a autoridade policial.

Ora, não há qualquer suspeita de que aludidos guardas fossem urdir sórdida e falta

incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, a quem, ao que consta, desconheciam, se, de fato, fosse ele inocente.

Há ainda remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Nesse sentido:

“Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.” (TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I – O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II – Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III – H.C. indeferido. (STF – HC nº 76.557-6-RJ – 2ª T. – Rel. p/ Acórdão Min. Carlos Velloso – j. 04.08.1998 – DJ 02.02.2001).

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MOTIVADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.

II - Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda.

III - Recurso desprovido. (STJ – REsp. nº 751.760-MG – 5ª T. – rel. Min. Gilson Dipp – j. 18.10.2005 – DJ 14.11.2005).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 12, CAPUT, C/C O ART. 14, AMBOS DA LEI Nº 6.368/76. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

I - Não há falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação, na medida em que a condenação encontra-se devidamente motivada, com apoio no acervo probatório colhido na instrução criminal. (Precedentes).

II - Em nosso sistema, não há, de regra, vedação ao depoimento de policiais. (Precedentes).

III - Não se acolhe de writ que, concretamente, quanto à almejada absolvição, pretende o minucioso cotejo do material cognitivo. (Precedentes). Habeas corpus denegado. (STJ – REsp. nº 34.881-SP – 5ª T. – rel. Min. Felix Fisher – j. 07.10.2004 – DJ 04.11.2004).

Ademais, sem que haja contraprova àquela produzida pela acusação, seja por testemunhas civis, seja por testemunhas policiais, é de se aceitar a veracidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sobre fatos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato

administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

Diga-se, por oportuno, que seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e, ao mesmo tempo, não conferir crédito aos seus relatos.

O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade. Não parece sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício, além de ser compromissado como qualquer outra testemunha.

Assim, suficiente a prova testemunhal, aliada à materialidade delitiva, para o reconhecimento da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, anoto que, atendendo aos ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, verifica-se que não há expressividade na quantidade de drogas apreendida (cinquenta e sete microtubos de cocaína, pesando 15,37g).

Demais disso, o réu ostenta bons antecedentes, o que não se compromete pela existência de transação penal, sendo, aliás, a única ocorrência anterior à presente, conforme fls. 137/138.

Assim, seja pela quantidade da droga, seja em razão da ausência de maus antecedentes, a pena base fica no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados.

E na terceira fase, anoto a existência da causa especial de diminuição de pena, conforme o §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois as circunstâncias de apreensão das drogas, sua quantidade e o fato de o réu ter trinta e cinco anos de idade, sem ostentar condenações anteriores, demonstram que inexistente prova de que ele se dedica, de fato, à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico de entorpecentes meio de subsistência.

Assim, por não haver qualquer circunstância que afaste ou infirme a aplicação da causa de diminuição mencionada (réu é primário, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa), aplico o redutor em seu máximo, qual seja, 2/3.

Torno, portanto, definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de: 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, ante a falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trinta avos do salário-mínimo.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada é o ABERTO.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada, e considerada a primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do

Código Penal, notadamente por se tratar do assim chamado crime de "tráfico privilegiado".

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, e não sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de tarefa por dia de pena substituída; e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, cuja destinação será determinada em sede de execução, em favor de entidade de finalidade social. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução, observados os critérios do art. 46 do referido diploma legal.

Inaplicável também a suspensão condicional da pena, face à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para CONDENAR o réu VANDEILDO GONÇALVES SANTIAGO, como incurso na pena prevista no art. 33, "caput" e § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime ABERTO e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo). A pena privativa de liberdade fica substituída por duas penas restritivas de direito, conforme estabelecido acima.

O acusado poderá recorrer em liberdade.

Sucumbente, arcará o réu com o pagamento das custas previstas no art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, anotando-se que a ele ficam conferidos os benefícios da gratuidade judiciária.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1)Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2)Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
- 3)Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorocaba, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA